

Nr. 281 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 21. Dezember 1938

R 3001/21470, Bl. 26 Ausfertigung, Umdruck

Beginn:

Beginn:

An die Herren Reichsminister.

Betr.: Verordnung über die Polizei Verordnungen der Reichsminister vom 14. November 1938 (RGBl. I S. 1582).

Nach dem bisherigen Recht war es nur möglich, Polizeiverordnungen auf Grund des Landesrechtes zu erlassen. Die Polizeiverordnungen konnten jeweils nur Gültigkeit haben für den Bereich des einzelnen Landes¹. Durch die oben be- zeichnete Verordnung wird nunmehr den Reichsministern die Möglichkeit gegeben, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs Polizeiverordnungen mit Wirksamkeit für das gesamte Reichsgebiet zu erlassen². Um eine Gleichmäßigkeit der Verwaltungspraxis zu gewährleisten, bestimmt der § 1 Abs. 2, daß die Reichsminister nur im Einvernehmen mit mir, dem für die polizeilichen Angelegenheiten zuständigen Reichsminister, Polizeiverordnungen erlassen können. Die Notwendigkeit zu dieser Vorschrift ergab sich auch daraus, daß die oben bezeichnete Verordnung auf das Neuaufbaugesetz³ gestützt ist. Der Artikel 5 ermächtigt nur den Reichsminister des Innern, die zur Durchführung des Neuaufbaugesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen zu erlassen.

Um die Einheitlichkeit des Strafrechts zu wahren, ist einem Wunsch des Reichsministers der Justiz entsprechend⁴ dieser bei allen Polizeiverordnungen der Reichsminister zu beteiligen, sofern die Polizeiverordnungen eine Strafandrohung enthalten. Ferner ist bei allen Polizeiverordnungen der Stellvertreter des Führers zu beteiligen, da ihm die Wahrung der politischen Belange bei der Schaffung des neuen Reichsrechts obliegt. Ich bitte deshalb, bei der Zuleitung von Polizeiverordnungen zur Einverständniserklärung mitzuteilen, ob der Stellvertreter des Führers und der Reichsminister der Justiz bereits ihr Einverständnis zu der Polizeiverordnung gegeben haben.

Dr. Frick

¹ Zur vorfindlichen Rechtslage vgl. die Ausführungen des MR Bader und ORR Käab vom HA Ordnungspolizei in einer Besprechung mit MR Ruppert und OLGR K. Schäfer im RJuM am 22. 9. 1938: „Der derzeitige Weg, daß der R[eichs]M[inister] d[es] I[nnern] in seiner Eigenschaft als Pr[eußischer] MdI auf Grund des PrP[olizei]V[erwaltungs]G[esetzes] eine ministerielle Pol[izei]VO erlasse und die Landesregierungen ersuche, auf Grund der ihnen nach den Landespolizeigesetzen zustehenden Befugnisse gleichlautende PolVOen zu erlassen, erschwere nicht nur die Rechtsanwendung, die mit 16 gleichlautenden Vorschriften arbeiten müsse, sondern sei auch mit dem Gedanken der Reichseinheit unverträglich. Herr Min. Frick habe kürzlich in einem Einzelfall (Erlaß von Vorschriften zur Ausführung des Feiertagsges. [vermutl die VO über das Veranstellen von Tanzlustbarkeiten in der Woche vor Ostern vom 3. 4. 1938, RGBl. I S. 363]) angeordnet, daß dieser Weg nicht mehr zu beschreiten, sondern eine ReichsVO auf Grund von Art. 5 des Neuaufbaugesetzes [u. Anm. 3] zu erlassen sei“. Hs. Sitzungsvermerk des OLGR Schäfer; R 3001/21470, Bl. 11. Der Referentenentw. der VO war dem RJuM am 17. 9., die nur mehr redaktionell veränderte Endfassung am 23. 9. 1938 zugeleitet worden; ebd. Bl. 12–16.

² Zuerst war aufgr. dieser VO die von Heydrich gezeichnete *PolizeiVO über das Auftreten der Juden in der Öffentlichkeit* vom 28. 11. 1938 (RGBl. I S. 1676) ergangen: Dok. Nr. 287 Anm. 5.

³ *Gesetz über den Neuaufbau des Reichs* vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294.

⁴ Vorgebracht in der Besprechung vom 22. 9. 1938 (o. Anm. 1). Zustimmungserklärungen des RJuM zu einzelnen PolizeiVOen s. R 3001/21470, Bl. 27 ff.

Zitierhinweis

Nr. 281 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 21. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d281>